

Constitution de la SA-opérateur

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·
Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

Constitution de la SA-opérateur et enregistrement réglementaire

Document : projet de constitution de l'opérateur personne morale et plan d'enregistrement réglementaire parallèle. **Objectif** : clôturer les drapeaux RED B5 (absence d'opérateur corporatif) et B6 (absence d'enregistrement auprès de Roskomnadzor) de l'audit consolidé du 24.05.2026. **Auteur du concept et fondateur unique** : Abdul-Khakim Akhmadovitch Kagirow (certificat de dépôt n° 4011265 du 19.12.2024). **Date** : 24.05.2026.

1. Structure corporative

1.1. Type de personne morale

SA « PN RSFSR » (société anonyme non publique, art. 7 de la loi fédérale n° 208-FZ du 26.12.1995 « sur les SA »).

Justification du choix de la forme :

- Conforme à l'article 5 partie 1 de la loi 259-FZ (exigence à l'opérateur d'un SI d'AFN — SA non publique, SARL ou établissement de crédit).
- Permet un travail ciblé avec les investisseurs via l'émission d'actions privilégiées.
- Autorise la participation à des projets interministériels au niveau VEB.RF / Ministère du Développement économique.

1.2. Capital social et fonds propres

Attention (différenciation juridique entre 208-FZ et la Directive BR 4336-U) : le capital social (art. 25 de 208-FZ) et les fonds propres de l'opérateur SI d'AFN (Directive BR 4336-U en développement de 779-P) sont des catégories distinctes. Pour obtenir le statut d'opérateur SI d'AFN, sont simultanément exigés :

- **Capital social de la SA** : non inférieur à 100 000 ₺ (minimum selon l'art. 26 de 208-FZ pour une SA non publique). À la constitution sont prévues $\geq 10\,000\,000$ ₺ d'actions ordinaires libérées.
- **Fonds propres (capital)** $\geq 50\,000\,000$ ₺ (exigence du point 1.2 de la Directive BR 4336-U). Formés à partir du capital social libéré, des primes d'émission, des bénéfices non distribués et d'autres sources selon la méthodologie BR. Confirmés par une opinion d'audit.

Structure au moment de la constitution :

- 100 % des actions ordinaires — chez le fondateur.
- Un capital social ≥ 10 M ₺ + un apport en capital additionnel/primes d'émission après le tour Seed fournissent des fonds propres agrégés ≥ 50 M ₺ au moment du dépôt de la demande au registre des opérateurs SI d'AFN.
- Aux tours suivants — émission d'actions privilégiées à droits spéciaux (protection contre la dilution du contrôle).

1.3. Dirigeants (conformité à 779-P)

POSTE	EXIGENCE 779-P	DÉLAI DE NOMINATION
Directeur général	Formation supérieure économique/juridique ; ≥ 3 ans d'expérience à des postes de direction dans le secteur financier ; correspondance qualifiante	T+1 mois après constitution
Président du Conseil d'administration	Indépendant ; réputation confirmée	T+2 mois
Responsable conformité (HOC)	Certificat ICA / IRM / ACAMS ou équivalent ; ≥ 5 ans d'expérience LBC/KYC	T+2 mois
Responsable sécurité de l'information (CISO)	Certificat FSTEC ; ≥ 5 ans d'expérience sur IIC-1 / UZ-1	T+2 mois
Juriste en chef	Spécialisation en 259-FZ / 779-P / 152-FZ	T+1 mois
Risk officer en chef (CRO)	FRM / PRM ou équivalent	T+3 mois
Auditeur interne	Membre d'une OAR d'auditeurs	T+3 mois
Chef comptable	Conformité à l'art. 7 de la loi fédérale n° 402-FZ « sur la comptabilité », exigences de l'art. 11.1 de 86-FZ pour les dirigeants de l'infrastructure financière	T+1 mois

1.4. Actes constitutifs

Dans le cadre de la constitution, le dossier suivant est préparé :

- 1. Statuts de la SA « PN RSFSR » (sur la base de statuts types, avec des dispositions spéciales selon 779-P).
- 2. Décision du fondateur unique sur la création de la SA.
- 3. Convention de constitution de la SA.
- 4. Demande d'enregistrement d'État (formulaire P11001) au Service fédéral des impôts.
- 5. Document de libération du capital social (au moment de la constitution — au moins 50 % du capital social).

Préparation du dossier — T+0...T+2 mois à compter de la décision de lancement.

1.5. Structure de propriété (cible)

ÉTAPE	FONDATEUR	INVESTISSEUR	CAPITAL D'ÉTAT	TOP MANAGEMENT (ESOP)
Constitution	100 %	—	—	—
Après le tour de 1,8 Md ₪ (25 M \$)	85,8 %	9,21 %	—	5,0 % (ESOP)
Après Série A (T+18 mois)	64 %	25 %	—	11 % (ESOP + nouveaux)
Après Série B avec capital d'État (T+36 mois)	48 %	25 %	15 %	12 %

2. Enregistrement aux registres réglementaires (en parallèle de la constitution)

2.1. Enregistrement comme opérateur de données personnelles (art. 22 de 152-FZ)

Délai : notification à Roskomnadzor — T+0,5 mois (avant tout traitement de DP des utilisateurs dans l'application de démonstration).

Contenu de la notification :

- Finalités du traitement des DP.
- Catégories de DP (nom, INN, SNILS, biométrie selon 572-FZ, données de passeport).
- Catégories de personnes concernées.
- Liste des actions (collecte, enregistrement, systématisation, conservation, utilisation, transfert, suppression).
- Description des mesures de protection (Décret gouv. n° 1119, arrêtés FSTEC n° 21 / FSB).
- Informations sur les transferts transfrontaliers (absents).
- Date de début du traitement.
- Durée du traitement.

Statut au 24.05.2026 dans l'application de démonstration : les DP réelles ne sont pas collectées ; la notification RKN est déposée concomitamment à l'enregistrement de la SA, afin d'écarter la composition de l'art. 13.11 du Code des infractions administratives.

2.2. Enregistrement auprès de Rosfinmonitoring (115-FZ)

Délai : T+1 mois. Nomination du responsable spécial LBC/FT ; élaboration des Règles de contrôle interne (PVK) ; enregistrement dans le compte personnel de Rosfinmonitoring.

2.3. Demande au registre des opérateurs SI d'AFN (Banque de Russie, 779-P)

Délai : T+3...T+6 mois après la constitution de la SA et la finalisation du dossier complet.

Contenu de la demande :

- Actes constitutifs de la SA.
- Informations sur les dirigeants (selon 779-P).
- Règles SI (art. 6 de 259-FZ).
- Description de l'infrastructure DLT (avec un fournisseur DLT précis : Masterchain / équivalent).
- Mesures de protection selon GOST R 57580.1 niveau 4.
- Conclusion FSTEC / FSB.
- Conclusion d'un audit indépendant de sécurité de l'information.
- Documents de conformité à 779-P (continuité d'activité, risques opérationnels 716-P, CIPF).
- Plan d'affaires de l'opérateur (sur la base de 04_Бизнес-план/Бизнес-план_ЦП_РСФСР.md après refactorisation).
- Modèle financier (sur la base de 03_Финансовая_модель/Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md après refactorisation).

2.4. Catégorisation IIC (187-FZ, Décret gouv. n° 127)

Délai : T+6...T+12 mois (après l'exploitation effective). Dépôt à la FSTEC d'une demande de catégorisation, catégorie attendue — **1ère (objet IIC significatif)**.

2.5. Certification CIPF (FSB) et moyens de protection (FSTEC)

Délai : T+9...T+18 mois. Obtention des certificats FSB pour les CIPF (CryptoPro / SignalCom / équivalent) et des certificats FSTEC pour les moyens de protection du périmètre.

2.6. Demandes à Rospatent pour l'enregistrement de programmes d'ordinateur (art. 1262 du CC)

Délai : T+1...T+3 mois. Enregistrement de quatre composants :

1. Application mobile (PWA + builds Capacitor).
2. Partie serveur (backend).
3. Nœud DLT de l'opérateur.
4. Module KYC.

2.7. Demande de marque (art. 1477 du CC)

Délai : T+1 mois. Demande d'enregistrement des signes verbaux « PN RSFSR » et « RSFSR » en classes de Nice 9 (logiciels), 36 (services financiers), 42 (services scientifiques et techniques).

2.8. Requête au Ministère des Finances (art. 34.2 du CGI)

Délai : T+2 mois. Demande écrite au Ministère des Finances pour obtenir la qualification fiscale officielle :

- de l'échange de l'AFN initial contre un AFN d'infrastructure (art. 39 du CGI vs art. 282.2) ;
- du statut de l'opérateur comme agent fiscal selon les art. 226.1 / 214.11 du CGI ;
- du statut TVA des opérations sur AFN dans la nouvelle rédaction du sous-alinéa 12.2 du paragraphe 2 de l'art. 149 du CGI ;
- du statut d'identification simplifiée des opérations selon la partie 1.4-2 de l'art. 7 de 115-FZ.

2.9. Demande au Régime juridique expérimental (RJE) (258-FZ)

Délai : T+3 mois. Demande au Département des technologies financières de la Banque de Russie pour la conduite du pilot-light (voir [04_Бизнес-план/Wedge_pilot-light.md](#)) en régime juridique expérimental.

3. Feuille de route consolidée de la constitution

MOIS	ACTION
T+0	Décision de lancement ; diffusion du concept au fondateur unique
T+0,5	Notification RKN du traitement des DP
T+1	Dépôt à la FNS des documents d'enregistrement de la SA ; nomination du directeur général, du juriste en chef, du chef comptable
T+1	Demande de marque à Rospatent
T+1	Demandes à Rospatent pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur
T+2	Nomination du CISO, du responsable conformité, du président du CA
T+2	Enregistrement à Rosfinmonitoring ; adoption des PVK
T+2	Requête au Ministère des Finances sur la qualification fiscale (art. 34.2 du CGI)
T+3	Nomination du CRO, de l'auditeur interne
T+3	Demande au régime juridique expérimental de la Banque de Russie
T+3	Préparation du dossier pour la demande au registre des opérateurs SI d'AFN
T+6	Dépôt de la demande au registre BR des opérateurs SI d'AFN (779-P)
T+9	Démarrage de la certification CIPF / moyens de protection
T+12	Catégorisation IIC (selon l'exploitation effective)
T+18	Obtention de tous les certificats sectoriels
T+24	Lancement du pilot-light sous le 259-FZ en vigueur (voir document wedge)

4. Risques juridiques fermés par ce document

DRAPEAU RED DE L'AUDIT	CLÔTURE
B5 Pas d'opérateur PM corporatif	Constitution d'une SA à capital social ≥ 50 M ₺ ; plan de nomination des dirigeants selon 779-P
B6 Opérateur DP non enregistré auprès de RKN	Notification RKN à T+0,5 mois ; jusque-là aucune DP réelle n'est collectée
B2 Publicité d'un service financier non licencié dans RuStore	Description dans RuStore basculée en registre informatif et démonstratif ; disclaimer juridique ajouté (voir 09_Мобильное_приложение/Публикация_RuStore/01_Описание_приложения.md)
AMBER juridique A1 Fiscalité de l'échange d'AFN	Requête au Ministère des Finances selon l'art. 34.2 du CGI à T+2 mois
AMBER juridique A2 Statut d'agent fiscal	Inclus dans la requête au Ministère des Finances
AMBER juridique A5 Catégorisation IIC	Dépôt après 6 mois d'exploitation effective
AMBER juridique A6 Régime juridique 258-FZ	Demande au Département FinTech de la Banque de Russie à T+3 mois

5. Délais et financement de l'activité réglementaire initiale

POSTE	M ₺	DÉLAIS
Constitution de la SA (taxes d'État, accompagnement juridique, notaire)	0,2	T+0...T+2 mois
Demandes à Rospatent (4 programmes d'ordinateur + marque)	0,3	T+1 mois
Préparation du dossier pour le registre 779-P	8,0	T+3...T+6 mois
Préparation des PVK Rosfinmonitoring	0,8	T+1...T+2 mois

POSTE	M ₸	DÉLAIS
Notification RKN	0,1	T+0,5 mois
Accompagnement juridique de la constitution (consultant externe 9 mois)	14,0	T+0...T+9 mois
Avis fiscal du Ministère des Finances (composante juridique)	1,2	T+2 mois
TOTAL (premier bloc de dépenses réglementaires)	24,6	

Ce montant est inclus dans le tour de démarrage de 1,8 Md ₸ (25 M \$).

Date de préparation : 24.05.2026. **Préparé :** dans le cadre de la correction des drapeaux RED de l'audit consolidé ; SoT unique pour le contour réglementaire du projet.